



PETIÇÃO Nº 001/2026 - Brejo do Cruz - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

O município de Brejo do Cruz-PB, inscrito no CNPJ Nº: 08.767.154/0001-15, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Solon de Lucena, 10 – Centro, CEP: 58890-000, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Tales Torricelli de Sousa Costa e Silva, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente petição sobre Solicitação de Relatório de TOI's pagos, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato Nº 00035/2025 de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados em 05 de junho de 2025.
4. O referido contrato, em sua **CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO CONTRATUAL**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO CONTRATUAL

2.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de engenharia elétrica e assessoria técnico-regulatória, com a finalidade de assessorar o município de

Brejo do Cruz em todas as ações necessárias à defesa de seus direitos enquanto consumidor de energia elétrica, abrangendo a conferência das faturas de energia elétrica das unidades da administração pública direta e indireta, elaboração de auditorias e laudos técnicos, memoriais de cálculo de consumo e potência do parque de iluminação pública, verificação do modelo tarifário aplicado às unidades consumidoras, identificação de isenções indevidas ou ausência de repasse da contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP), bem como a elaboração e protocolo de petições, requerimentos, medidas cautelares e demais ações administrativas perante a distribuidora de energia elétrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a agência de regulação dos serviços públicos delegados do estado e quaisquer outros órgãos ou entidades públicas competentes. Contemplando, ainda, a realização de consultas técnicas ou regulatórias, inclusive participação em consultas públicas, com o objetivo de esclarecer ao município a interpretação de normas, exigências ou quaisquer dúvidas fundadas relativas ao setor elétrico nacional, tudo com vistas à efetiva defesa dos interesses do ente municipal, inclusive no tocante à repetição de indébitos, à correção de cobranças indevidas e à adequada conformidade da relação de consumo à legislação vigente.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial do Município**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA REQUISIÇÃO

9. Para embasar a requisição, utiliza-se as seguintes disposições da Resolução Normativa nº 1.000/2021 (REN nº 1.000/2021) da ANEEL:
 - (a) Demonstrativos e Memória de Cálculo (Art. 472, § 1º): A distribuidora tem a obrigação de fornecer ao município os demonstrativos detalhados e a memória de cálculo do faturamento da iluminação pública. Prazos de Atendimento (Art. 408):
 - i. 5 dias úteis para respostas que não exigem visita técnica.

ii. 10 dias úteis para os demais casos.

(b) Prazo Geral (Art. 409): Caso não haja um prazo específico na regulamentação da ANEEL para uma solicitação, a distribuidora deve atendê-la em até 30 dias.

4. DOS REQUERIMENTOS

10. Pela presente requisição, solicita se a concessionária que:

(a) Disponibilize, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em observância ao disposto no art. 409 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a relação integral dos **Termos de Ocorrência e Inspeção** (TOI) quitados pelo Município nos últimos 10 (dez) anos, devendo o relatório conter, ao menos, as seguintes informações essenciais:

- i. Número da unidade consumidora.
- ii. Origem do TOI (TOI comum; TOI censo;)
- iii. Número da fatura.
- iv. Data do faturamento
- v. Data do pagamento.
- vi. Valor do débito.
- vii. Se houve parcelamento
- viii. Se possível, apresentar as informações solicitadas acima por meio de planilha Excel.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município